

Azərbaycan Respublikasının notariat ofislərinə

Təcrübədə notariat ofisləri tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslər barəsində aparılmış notariat hərəkətlərinə dair məlumatların kənar şəxslərə (*rieltor, notariat ofisinin əməkdaşlarının tanıdığı olan şəxslər*) verilməsi ilə bağlı yazılı və şifahi müraciətlər daxil olur.

Araşdırma zamanı müəyyən şəxslər tərəfindən məlumatların ötürülməsi halları, eyni zamanda notariat ofisinin əməkdaşlarının özlərinə məxsus istifadəçi profillərinin digər əməkdaşların istifadəsində olduğu hallar müəyyən edilmişdir. Bu hal məlumatların hansı əməkdaş tərəfindən ötürülməsinin araşdırılmasında çətinlik yaradır.

Bildirilir ki, istifadəçi profilinin sahibi tərəfindən şifrənin digər əməkdaşın istifadəsinə verilməsi də qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasıdır və həmin istifadəçi məsuliyyət daşıyır.

Qeyd olunur ki, "Notariat haqqında" Qanunun 32-ci maddəsində notariat sirri hesab olunan məlumatların və notariat hərəkətləri barədə arayışlar və sənədlərin verildiyi subyektlərin dairəsi dəqiq müəyyən edilmişdir.

Həmin maddəyə əsasən notariat hərəkətləri sirrinin açılmasında təqsirli olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşmalıdırlar.

Eyni zamanda "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 7-ci hissəsinin birinci abzasına görə notariuslar və xidməti vəzifələrini yerinə yetirmələri ilə əlaqədar notariat hərəkətlərindən xəbərdar olan şəxslər bu hərəkətlərin sirrini saxlamağa borcludurlar.

Həmçinin, notarius "Notariusun etik davranış kodeksi"nin 3.2-ci bəndinə əsasən peşə nüfuzuna xələl gətirən hərəkətlərdən çəkinməlidir.

Bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 12 fevral 2016-cı il tarixli 4-N nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında notariat fəaliyyəti üzrə kargüzarlığın aparılması haqqında Təlimat"ın 1.7-ci bəndinə əsasən notariat ofisinin fəaliyyətinə rəhbərlik edən dövlət notariusu və xüsusi notarius kargüzarlığın düzgün təşkili və aparılması üçün məsuliyyət daşıyır.

Qeyd olunur ki, notariat ofisinin əməkdaşı tərəfindən sözügedən nöqsanlara yol verilməsi notariuslar üçün bilavasitə məsuliyyət yaradır.

Göstərilənləri nəzərə alaraq pozuntulara yol verilməməsi, əks təqdirdə sözügedən hallara yol vermiş notariat ofisinin əməkdaşları və notariuslar barəsində ciddi intizam tədbirləri görülməli nəzərə çatdırılır.

Məsələ nəzarətdə saxlanılır.

**Notariat, qeydiyyat və reyestr
baş idarəsinin rəisi**

Elşad Məmmədli

Qurumun adı: Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
İmzalanma tarixi: 16.02.2026
Sənədin nömrəsi: 3-16/1-4-5731/2026
İmzalayan şəxs(lər): ELŞAD MƏMMƏDLİ ELDAR OĞLU - Rəis
[Həqiqiliyin yoxlaması linki](#)



Qeyd: "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən elektron imza əl imzası ilə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir. Elektron imza şəxsin kağız daşıyıcısı üzərindəki möhürle təsdiq edilmiş əl imzasına bərabər tutulur.